REVISTA TIMELINE

Extrato documental F0032

Informe No. 83/23, Caso 14.196. Admisibilidad y Fondo (Publicación). Oswaldo José Payá Sardiñas y otros. Cuba

Instituição: CIDH / OEA

Data do documento: 2023-06-09

Seleção de páginas físicas do PDF original: 1, 17, 18, 19, 27.

Este arquivo contém somente uma seleção de páginas. A folha inicial foi acrescentada pelo Observatório para identificação; as páginas seguintes preservam o documento consultado. Não é cópia integral, certificação nem confirmação de todas as afirmações do autor.

A seleção evita dados pessoais incidentais sem utilidade para as evidências deste lote. O inteiro teor deve ser consultado pelo endereço abaixo para análise do contexto.

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2023/ADM_14-196_ES.pdf

SHA-256 do arquivo original consultado: d2c15e20c794f5aa518743e88aefd99f0766397cd4c6ca883b9e9a9f1164fdb4

Consulta em 13/10/2026. As páginas e parágrafos das evidências se referem ao PDF original, não à numeração deste extrato.

OEA/Ser.L /V/II
Doc. 92
9 junio 2023
Original: español

INFORME No. 83/23
Caso 14.196

INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO (PUBLICACIÓN)
OSWALDO JOSÉ PAYÁ SARDIÑAS Y OTROS
CUBA

Aprobado por la Comisión electrónicamente el 9 de junio de 2023.

Citar como: CIDH, Informe No. 83/23. Caso 14.196 Admisibilidad y Fondo (Publicación). Oswaldo José Payá Sardiñas y otros. Cuba. 9 de junio de 2023.

61. Respecto del derecho a la honra y dignidad reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación. Asimismo, impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales se ha indicado que el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona[115]. Asimismo, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos ha señalado que una "manera perversa" de atacar a las personas defensoras de los derechos humanos es dañar su "honor" o su reputación bajo diversos calificativos[116]. Los impactos lesivos al ejercicio de estos derechos se acentúan cuando los calificativos estigmatizantes se emiten desde voces oficiales y se amplifican por canales públicos.

62. En relación con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la Comisión ha sostenido que éste permite el ejercicio libre de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos[117]. Es así que dicho derecho no puede ejercerse cuando las personas son víctimas de agresiones u otros actos de hostigamiento[118]. Ello en tanto tales hechos pueden silenciar o intimidar a quienes ejercen su derecho a expresarse críticamente o a formular denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos[119]. Adicionalmente, se ha destacado la importancia de las voces de la oposición en una sociedad democrática[120].

63. Respecto del derecho a la libertad de asociación, la Comisión recuerda que éste tiene dos dimensiones: una individual y otra social. Por un lado, ello implica que "quienes están bajo la protección de la Convención tienen (…) el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho"[121]. Por otro lado, la CIDH ha señalado las personas "gozan del derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad"[122]. En ese sentido, los Estados deben crear condiciones legales y fácticas para su ejercicio, que abarca, de ser pertinente, los deberes de prevenir atentados contra la libre asociación, incluyendo a organizaciones de protección de derechos humanos[123].

3. Análisis del caso

64. La Comisión toma nota de la información presentada ante ésta sobre que Oswaldo Payá y Harold Cepero eran personalidades destacadas del movimiento a favor de la democracia y los derechos humanos en Cuba, que tenían una visibilidad desde fines de los años 90 y durante la década del 2000, en el marco del Proyecto Varela y la lucha y defensa de la participación democrática, y buscaban incidir en proceso de apertura y democratización en Cuba. Asimismo, la CIDH observa que ambas personas fallecieron en un choque vehicular. En relación con las circunstancias de tal hecho, se nota posiciones contradictorias. Por un lado, la parte peticionaria alegó que un vehículo estatal fue el responsable del choque con el auto en donde se encontraban las presuntas víctimas. Por otro lado, de acuerdo a la investigación realizada a nivel interno, se concluyó que el choque fue producto de un accidente vehicular causado por el conductor, Ángel Carromero.

65. Al respecto, la Comisión ha indicado que, ante indicios que implicarían una atribución directa de responsabilidad internacional al Estado, corresponde a las autoridades a cargo de la investigación desplegar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer las posibles responsabilidades o vínculos de autoridades

[115] Corte IDH. *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 57.
[116] ONU. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, A/HRC/40/60, de 10 de enero de 2019, párr. 37
[117] CIDH. Directrices básicas para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos en el Triángulo Norte. 1 de junio de 2021, párr. 24.
[118] Corte IDH. *Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 209.
[119] CIDH. Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas. 31 de diciembre de 2011, párr. 98.
[120] Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párrs. 172-173.
[121] Corte IDH. *Caso Huilca Tecse Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C No. 121, párr. 6.
[122] CIDH, Informe No. 56/12, Caso 12.775, Fondo, Florentín Gudiel y otros, Guatemala, 21 de marzo de 2012, párr. 21.
[123] Corte IDH. Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C No. 325, párr. 271.

estatales en una violación del derecho a la vida[124]. De esta manera, recae sobre el Estado la obligación de efectuar una investigación minuciosa, seria y diligente para determinar la veracidad o desvirtuar los indicios de participación de agentes estatales. De lo contrario, la Comisión ha otorgado fuerza probatoria a dichos indicios no investigados adecuadamente. En la misma línea, resulta razonable otorgar valor probatorio a la serie de indicios que surgen del expediente sobre la participación de agentes estatales en estos hechos. Ello en tanto concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad[125].

66. A la luz de lo anterior, la CIDH toma nota de múltiples elementos de evidencia relacionados con la participación de agentes estatales en la muerte de los señores Payá y Cepero.

67. En primer lugar, Ángel Carromero ha sostenido de manera reiterada que él estaba manejando el vehículo donde se encontraban las presuntas víctimas. Explicó que fue seguido y posteriormente impactado por un auto oficial.

68. En segundo lugar, se indicó que hubo un testigo ocular que corroboró la versión del señor Carromero. Se señaló que manifestó que no fue un accidente vehicular, sino que otro auto estuvo involucrado en el choque.

69. En tercer lugar, la Comisión, tal como señalará en la siguiente sección, identificó múltiples irregularidades y omisiones en la investigación seguida. En particular, la CIDH nota que inmediatamente después de ocurrido el hecho, las autoridades estatales mantuvieron una posición oficial sobre que lo sucedido fue un accidente vehicular. Ello sin que se haya realizado ninguna diligencia, pericia o valoración de las declaraciones de las personas sobrevivientes, así como el seguimiento de líneas de investigación relacionadas con la participación de agentes estatales en los hechos. Por el contrario, de acuerdo a lo sostenido por el señor Carromero y que no ha sido controvertido por el Estado, éste fue amenazado para que confiese que él era el único responsable del accidente.

70. En cuarto lugar, la CIDH toma nota de los múltiples hechos de violencia, hostigamientos y amenazas cometidos en perjuicio de los señores Payá y Cepero antes de su muerte. En particular, la Comisión observa que dentro de tales actos se encuentran algunos relacionados con accidentes vehiculares. En 2008 la familia Payá denunció que agentes estatales aflojaron las tuercas de las llantas de su vehículo. Asimismo, solo un mes y medio antes de su muerte, el señor Payá sufrió un atentado pues un auto colisionó con el suyo. Como han afirmado sus familiares, el choque fue provocado por un agente estatal en un auto oficial. La parte peticionaria ha sostenido que a pesar de que intentaron denunciar estos hechos, las autoridades nunca tramitaron las mismas, indicando que ello sucede con las personas opositoras al gobierno. Asimismo, a pesar de esta situación de riesgo en la que se encontraban, el Estado tampoco adoptó ninguna medida de protección a su favor.

71. En quinto lugar, la Comisión resalta que los antecedentes señalados en contra de los señores Payá y Cepero se enmarcan en un contexto de violencia contra disidentes políticos y personas defensoras de derechos humanos, en particular, actos de violencia, hostigamiento y estigmatización a la que se enfrentan. Dicho contexto, referido en la sección anterior, resalta que estas personas se encuentran en una situación de especial riesgo y peligro. Ello al enfrentar represión estatal ejercida con el objetivo de obstaculizar o paralizar su labor de defensa y promoción de los derechos humanos.

72. En sexto lugar, la Comisión resalta que el Estado no ha negado lo indicado por la parte peticionaria, lo cual tiene efectos jurídicos de acuerdo con lo establecido por el artículo 38 del Reglamento.

73. En vista de lo señalado, la Comisión considera que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de los señores Payá y Cepero. En consecuencia, la CIDH concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho establecido en el artículo I de la Declaración Americana en perjuicio de Oswaldo Payá y Harold Cepero.

[124] CIDH, Informe No. 120/10, Caso 12.605, Fondo, Joe Luis Castillo González, Venezuela, 22 de octubre de 2010, párr. 109.
[125] Corte IDH, Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 97.

74. Adicionalmente, la Comisión resalta que tal como se indicó previamente, en la época de los hechos del presente caso existió un contexto de represalias y violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos y personas que manifestaban una postura en disenso a las políticas del gobierno. La CIDH toma nota de que tales elementos se presentaron en este asunto. Tal como se ha establecido previamente, el señor Payá era un defensor de derechos humanos y líder político de suma visibilidad, mientras que el señor Cepero era también un disidente político y defensor de derechos humanos. Ambos fueron sujetos a diversos actos de violencia, hostigamiento, amenazas, atentados contra su vida, y finalmente, un choque vehicular que les causó la muerte. La Comisión resalta que ambas personas formaban parte del Movimiento Cristiano de Liberación, afectando las funciones que dicha organización realizaba. Es así como la Comisión identifica que este caso se enmarcó dentro de los elementos contextuales de represión estatal de personas defensoras de derechos humanos en Cuba.

75. En virtud de todo lo expuesto, la Comisión considera que existen múltiples elementos para considerar que las diversas afectaciones sufridas por los señores Payá y Cepero estuvieron vinculadas a su labor de defensa de derechos humanos, y que éstas tuvieron como objetivo estigmatizarlo, amedrentarlo y evitar que continúe con dichas actividades, afectando de este modo su derecho a la honra así como a la libertad de expresión. En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos IV, V y XXII de la Declaración Americana.

B. Derecho de residencia y tránsito; derecho a la inviolabilidad del domicilio; derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia; y derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión (artículos IV, VIII, IX y X de la Declaración Americana)

1. Consideración generales

76. Respecto del derecho de residencia y tránsito, la Comisión recuerda que toda persona que se halle legalmente en territorio de un Estado, tiene el derecho a circular y a residir libremente dentro de él, y el derecho de ingresar, permanecer y salir del territorio del Estado sin interferencia ilegal[126]. Asimismo, este derecho puede resultar afectado cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales[127].

77. En relación con el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, la CIDH remarca que dicha protección abarca las comunicaciones telefónicas[128]. Es así como la protección de las comunicaciones alcanza a los datos tendientes a identificar la comunicación, como son por ejemplo los números de los destinatarios, la frecuencia de las llamadas y la duración de las mismas. Estos datos constituyen parte integral de la comunicación, tanto como el contenido, y su almacenamiento también constituye una interferencia o intromisión en la vida privada y las comunicaciones de la persona. Además, la Comisión resalta que no solo se prohíbe la interceptación, sino también el derecho al secreto respecto de lo que se produzcan en ese espacio reservado con la consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona[129].

78. Adicionalmente, el derecho a que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su domicilio o en su correspondencia, es un presupuesto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que debe ser protegido por la ley y estrictamente promovido en la política pública. Esto está ligado a la obligación estatal de crear un ambiente protegido para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, toda vez que la

[126] Corte IDH. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 138.
[127] Corte IDH. *Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 220.
[128] CIDH. Informe No. 67/06. Caso No. 12.476. Fondo. Oscar Elías Biscet y otros. Cuba. 21 de octubre de 2006, párr. 242.
[129] CIDH. Informe No. 67/06. Caso No. 12.476. Fondo. Oscar Elías Biscet y otros. Cuba. 21 de octubre de 2006, párr. 242; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. *Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente.* 5 de marzo 2017, párrs. 189 y 191.

notificó a los peticionarios la aprobación del informe. La CIDH no recibió respuesta de Cuba en relación con el Informe No. 357/22.

VI. ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME No. 50/23 E INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO

118. El 11 de mayo de 2023 la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 50/23 y lo transmitió al Estado y a la parte peticionaria el 16 de mayo del mismo año, otorgándoles el plazo de 15 días para informar a la CIDH sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de sus recomendaciones. Hasta la fecha la Comisión no ha recibido respuesta del Estado de Cuba con respecto al Informe No. 50/23.

119. El 18 de mayo de 2023 la parte peticionaria informó a la CIDH que desde la notificación del citado informe el Estado no ha implementado ninguna de las recomendaciones.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

120. Con base a las determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que el Estado de Cuba es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos I, IV, V, VIII, IX, X, XVIII, XXII, XXIV y XXV de la Declaración Americana en perjuicio de Oswaldo Payá; también es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos I, IV, V, XXII, XVIII y XXIV en perjuicio del señor Harold Cepero; así como responsable de por la violación de los derechos establecidos en los artículos I, XXVI y XXV en perjuicio del señor Ángel Carromero; y, responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos VIII, IX y X en perjuicio de los familiares del señor Oswaldo Payá y Harold Cepero.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA AL ESTADO DE CUBA:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción. El Estado deberá difundir las conclusiones y recomendaciones de este informe por los mismos medios de comunicación oficiales en los que se haya hecho referencia a los hechos del caso y generar las condiciones de retorno de todas las personas que como consecuencia de los hechos se hayan visto forzadas a reconstruir sus proyectos de vida en otros lugares, siempre que así lo deseen.

2. Iniciar una investigación en el fuero penal ordinario de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe. Dicha investigación deberá realizarse tomando en cuenta la gravedad de las violaciones declaradas y los estándares interamericanos al respecto. La Comisión destaca que el Estado no podrá oponer la garantía de *ne bis in ídem*, cosa juzgada o prescripción, para justificar el incumplimiento de esta recomendación.

3. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso.

4. Promover mecanismos de no repetición que incluyan

   4.1. Adoptar medidas para el fortalecimiento de la capacidad investigativa de actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos conforme a los estándares interamericanos;
   4.2. Adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para efectuar un diagnóstico adecuado sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Cuba, incluyendo la recolección de datos desagregados y sistemáticos sobre su prevalencia, y disponer una política integral de prevención y erradicación efectiva del mismo, atendiendo a sus causas estructurales;